

한국가스공사 상임감사위원

권고

일련번호 제23-결산-04호

제 목 투자주식의 지위 검토 절차 개선 등 내부통제 절차 보완

소관부서 ◆단 ★처, ◎본부 ▽처

조치부서 ◆단 ★처, ◎본부 ▽처

내 용

1. 업무 개요

★처 ♠부는 「내부회계관리지침」에 따른 통제활동 투자주식의 지위 검토(통제번호 AC05-0101-01)와 관련하여 「연결범위 Checklist」를 작성하고 있다.

또한, 상기 통제활동 프로세스 및 「연결범위 Checklist」에 따르면 ★처 ♠부는 피투자자의 존재 여부 등 피투자자에 대한 식별관련 검토를 수행하여야 하여 회계담당부서에 공문으로 전달하도록 되어 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사 「출자회사관리규정」 제1조(목적)은 "이 규정은 한국가스공사가 출자한 회사의 효율적인 관리에 필요한 기준과 절차를 규정함을 목적으로 한다"라고 규정하고 있으며 동 규정 제2조(정의)는 아래와 표1과 같이 출자회사관련 용어를 정의하고 있다.

[표1] 「출자회사관리규정」 제2조(정의)

용어	정의	비고
출자회사	"출자회사"란 공사가 자본금의 전부 또는 일부를 출자한 회사를 말하며, 재출자회사도 포함한다.	"출자회사" 정의를 위해 "재출자회사" 정의 필요
자회사 및 지분출자회사	"자회사"란 공사가 50% 이상의 지분을 소유하거나 30%이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 해당 회사의 정책 결정에 사실상 지배력을 갖는 출자회사를 말하며, "지분출자회사"란 자회사가 아닌 출자회사를 말한다.	"자회사" 및 "지분출자회사" 정의를 위해 "출자회사" 정의 필요
재출자회사	"재출자회사"란 자회사 또는 지분출자회사가 자본금의 전부 또는 일부를 출자한 회사를 말한다.	"재출자회사" 정의를 위해 "자회사" 및 "지분출자회사" 정의 필요

그리고 동 규정 제18조(정리)에 따르면 운영부서장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 출자회사를 정리할 수 있으나 정리방안에 대하여 출자회사 조정위원회 및 이사회 심의·의결을 거쳐야 한다.

또한, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 공사가 직접적으로 출자하지 않은 회사의 설립은 정부 사전협의 대상에 포함되지 않으며, 공사 「출자회사관리 규정」 제8조①항은 공사의 자회사 및 지분출자회사의 설립은 정부 사전협의 대상으로 정하고 있다.

한편, ♠부는 ㄷ ㄴ사업의 운영부서로 ■■, △△, ◆◆, ○○(이하 "▲▲"이라 한다) 등 관련 출자회사를 관리하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♠부는 2021년 9월 ■■로부터 ▲▲의 폐쇄 계획관련 문서(ㄹ-0584, "○○ 폐쇄 보고")를 수령하였다. 그러나 ♠부는 출자회사 조정위원회 및 이사회 심의·의결

사항으로 판단하지 못하였다.

그 결과 ▲▲은 공사 「출자회사관리규정」에 따른 출자회사 조정위원회 및 이사회 심의·의결 없이 정리되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

♠부는 ▲▲을 정리할 당시 공사 「출자회사관리규정」 제18조에 따른 출자회사 조정위원회 및 이사회 심의·의결을 거치지 못하였다는 사실을 인정하였다. 다만, 공사 「출자회사관리규정」의 난해한 용어정의 및 ▲▲의 낮은 중요도로 인한 것이라는 점이 고려되어야 한다는 의견을 제시하였다. 또한, 재발방지를 위해 출자회사관리규정의 용어정의를 명확히 하고 내부통제 절차의 개선이 필요하며, 이의 일환으로 내부통제 절차 개선을 제안하겠다는 의견을 제시하였다.

공사 「출자회사관리규정」에 따른 출자회사의 범위는 아래와 같은 사유로 오해가 여지가 있다는 주장은 일견 타당한 면이 있다고 판단된다.

① 공사 「출자회사관리규정」 제2조(정의)는 "출자회사"를 정의하기 위해 "재출자회사"의 정의가 필요하며, "재출자회사"의 정의하기 위해서는 "자회사" 및 "지분출자회사"의 정의 다시 "출자회사"의 정의가 필요하다. 이와 같이 출자회사 관련 용어는 순환 정의되는 방식으로 해석이 몹시 난해하다.

② 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 공사가 직접적으로 출자하지 않은 회사의 설립은 정부 사전협의 대상에 포함되지 않음에도 공사 「출자회사관리규정」 제8조①항은 정부 사전협의 대상을 자회사 및 지분출자회사로 정하고 있어 지분출자회사의 범위가 공사가 직접 출자한 회사에 국한되는 것으로 해석

할 수 있는 여지가 있으며, 지분출자회사의 범위를 공사가 직접 출자한 회사로 볼 경우에는 ▲▲은 공사 「출자회사관리규정」에 다른 출자회사에 포함된다고 볼 수 없다.

③ 공사 「출자회사관리규정」 제1조(목적)은 ”이 규정은 한국가스공사가 출자한 회사의 효율적인 관리에 필요한 기준과 절차를 규정함을 목적으로 한다“라고 규정으로 하고 있어, 공사가 직접 출자한 회사 외 재출자회사 등 간접적으로 출자한 회사는 포함하지 않는 것으로 해석될 수 있다.

▽처 ■부는 공사 「출자회사관리규정」에 따른 출자회사 관련 용어는 순환 정의로 인해 직관적인 이해가 어렵다는 점에 동의하였다. 다만, 출자회사 설립 및 청산 관련 이사회 심의·의결 범위는 관련 법령·규정·지침 및 규정 운영의 효율성 등을 검토하여 변경 여부를 결정하여야 한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★처장은 통제활동번호 AC05-0101-01(투자주식의 지위 검토)과 관련하여, 「연결범위 Checklist」에 출자회사의 설립 및 청산 등 투자주식의 지위 변경 시 관련 이사회 심의·의결 문서를 증빙으로 첨부하는 절차를 마련하는 등 통제활동을 보완하시기 바랍니다. (권고)

▽장은 관련 법령·규정·지침 및 규정운영의 효율성 등을 고려하여 출자회사 설립 및 청산관련 이사회 심의·의결 범위를 재검토하고, 그 결과를 반영하여 출자회사 관련 용어의 혼돈이 없도록 「출자회사관리규정」의 관련 조항을 정비하시기 바랍니다. (권고)